📘 DIRITTO COSTITUZIONALE

🟦 1. Cos'è il diritto costituzionale

- Ramo del diritto pubblico che studia:
  - Principi e norme della Costituzione.
  - Organi costituzionali dello Stato.
  - Diritti e doveri dei cittadini.
  - Autonomie territoriali (Regioni, ecc.).

🟦 2. Concetto di Stato

Tre elementi costitutivi:

1. **Popolo** (soggetto)
2. **Territorio** (spazio)
3. **Sovranità** (organizzazione)

Senza uno dei tre, non esiste Stato.

🟦 3. Forme di Stato

📌 Tipologie principali:

- **Stato Assoluto**: potere del Re assoluto.
- **Stato di Polizia**: tutela benessere sudditi.
- **Stato Liberale**: separazione dei poteri, rappresentanza politica.
- **Stato Totalitario**: partito unico, repressione, propaganda.
- **Stato Democratico/Costituzionale**:
  - Costituzione rigida.
  - Diritti ampliati.
  - Corte Costituzionale.
- **Stato Socialista**: proprietà collettiva, economia pianificata.

📌 In base al potere sul territorio:

- Stato **Unitario** (centralizzato)
- Stato **Regionale** (Regioni con poteri autonomi)
- Stato **Federale** (es. USA)

- ---

🟦 **4. Forme di Governo**

Criteri distintivi:

- Rapporto Governo-Parlamento.
- Ruolo e poteri del Capo dello Stato.

📌 Tipologie:

- **Monarchia costituzionale**
- **Parlamentare** (Italia)
- **Presidenziale** (USA)
- **Semi-presidenziale** (Francia)
- **Direttoriale** (Svizzera)

🛑 In Italia:

- Parlamento = legislativo.
- Governo = esecutivo.
- Magistratura = giudiziario.
- Capo dello Stato = garante imparziale.

🟦 **5. Evoluzione Stato Italiano**

- **1848**: Statuto Albertino (Concessione del Re – "ottriata", flessibile).
- **1923–1943**: Fascismo → limitazione libertà.
- **1946**: Referendum → nasce la Repubblica Italiana.
- **1948**: Entra in vigore la **Costituzione**.

🟦 **6. Costituzione Italiana**

📌 Caratteristiche:

- **Rigida**, **lunga**, **garantista**, **programmatica**, **progressiva**.

📌 Struttura:

- Principi fondamentali (artt. 1–12)
- Parte I: diritti e doveri (artt. 13–54)
- Parte II: ordinamento Repubblica (artt. 55–139)
- 18 disposizioni transitorie e finali

🟦 7. Corpo Elettorale

Elettorato attivo:

- 18 anni per Camera, 25 per Senato.
- Richiede cittadinanza italiana.
- Limiti: incapacità civile, condanne, indegnità morale.

Elettorato passivo:

- 25 anni (Camera), 40 anni (Senato).
- **Ineleggibilità**: cariche incompatibili (es. magistrati).
- **Incandidabilità**: reati gravi.
- **Incompatibilità**: impossibilità cumulo cariche.

🟦 8. Organi Costituzionali

- **Parlamento**
- **Presidente della Repubblica**
- **Governo**
- **Corte Costituzionale**

📌 Caratteristiche:

- Sovranità, necessarietà, indipendenza, indefettibilità.

🟦 9. Il Parlamento

📌 Bicameralismo perfetto:

- **Camera dei Deputati**: 400 membri (25 anni elettorato passivo).
- **Senato della Repubblica**: 200 membri + senatori a vita (40 anni).

📌 Caratteristiche:

- Organo complesso, rappresentativo, permanente, collegiale.

🟦 10. Il Governo

📌 Funzioni:

- Politiche (indirizzo).
- Legislative (decreti).
- Esecutive (attuazione).
- Amministrative.

📌 Composizione:

- **Necessari**: Presidente Consiglio, Ministri, Consiglio dei Ministri.
- **Non necessari**: Vice, Sottosegretari, Ministri senza portafoglio.

🟦 11. Presidente della Repubblica

📌 Requisiti:

- Cittadinanza italiana.
- 50 anni.
- Diritti civili e politici.

📌 Durata: 7 anni. Successivamente → senatore a vita.

📌 Attribuzioni:

- **Legislative**: promulga leggi, scioglie Camere, nomina 5 senatori a vita.
- **Esecutive**: nomina Governo, comanda FF.AA., conferisce onorificenze.
- **Giurisdizionali**: nomina 5 giudici Corte Costituzionale, presiede CSM, grazia.

🟦 12. Corte Costituzionale

📌 Composizione: 15 giudici

- 5 nominati da Capo Stato
- 5 da Parlamento
- 5 da magistrature supreme

📌 Funzioni:

- Controllo costituzionalità leggi.
- Conflitti tra poteri.
- Giudizio su Presidente Repubblica.
- Referendum.

🟦 13. Organi di rilievo costituzionale

- **CNEL**
- **Corte dei Conti**
- **Consiglio di Stato**
- **CSM**
- **Consiglio Supremo di Difesa**

🟦 14. CNEL

📌 Funzioni:

- Consulenza, pareri su economia e lavoro.
- Iniziativa legislativa.

📌 Composizione:

- 64 consiglieri: esperti, rappresentanti produttivi, volontariato.

🟦 15. Corte dei Conti

📌 Funzioni:

- **Controllo**: atti Governo, bilancio.
- **Giurisdizione**: contabilità pubblica.
- **Consulenza**: pareri a Stato e enti locali.

🟦 16. Consiglio di Stato

📌 Funzioni:

- Pareri consultivi (obbligatori o facoltativi).
- Giurisdizione amministrativa (secondo grado).

🟦 17. CSM (Consiglio Superiore Magistratura)

📌 Composizione:

- 3 membri di diritto: PdR, Primo Pres. Cassazione, Procuratore Cassazione.
- 24 membri elettivi (magistrati + professori/avvocati).

📌 Funzione: governo della magistratura (nomine, trasferimenti, disciplina).

🟦 18. Consiglio Supremo di Difesa

📌 Composizione:

- Presidente della Repubblica.
- Presidente Consiglio.
- Ministri (Esteri, Interno, Difesa, ecc.).
- Capo di Stato Maggiore Difesa.
- Altri su invito.

📌 Funzione: esame problemi politici/tecnici su difesa e sicurezza nazionale.

🟦 19. Enti Territoriali

📌 Tipologie:

- Stato
- Regioni (5 statuto speciale, 15 ordinario)
- Province
- Comuni
- Città Metropolitane

📌 Unico ente con **potere legislativo**: Regione.

🟦 20. Pubblica Amministrazione (P.A.)

📌 Attività:

- **Attiva**
- **Consultiva**
- **Di controllo**

📌 Principi:

- Legalità, imparzialità, buon andamento, ragionevolezza, trasparenza, pareggio di bilancio.

📌 Strumenti:

- **Atto amministrativo**.
- **Provvedimento** (unilaterale, vincolante).
- **Procedimento** (iter formale).